



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21000972/2009/CA1

///raná, 14 de noviembre de 2017.

**Y VISTOS:**

Estos autos caratulados: "**ALVAREZ CARLOS ALBERTO Y OTRO C/ANSES S/AMPARO**", Expte. N° FPA 21000972/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

**CONSIDERANDO:**

I- Que, estos actuados son traídos a consideración de este Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 114/126, contra la sentencia de esta Alzada obrante a fs. 104/110 vta. que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirma la resolución recurrida, conforme los argumentos vertidos en los autos "LEDESMA", impone las costas a la apelante vencida, regula los honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

La sentencia apelada, en síntesis, declaró la inconstitucionalidad para el caso concreto de la Resolución 884/06 y ordenó liquidar el beneficio jubilatorio de la parte actora con los haberes respectivos adeudados.

Quedan los presentes en estado de resolver a fs.128 vta.

II- Que, la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y reviste carácter de sentencia definitiva. Alega, también, la arbitrariedad de la sentencia dictada por encontrarse sustentada en afirmaciones de naturaleza dogmática y por carecer de fundamentación suficiente. Considera que se



omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente expuestas, que se efectuó una interpretación arbitraria, imprevisora e imprudente. Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo, y rebate los argumentos de la resolución cuestionada.

Finalmente, solicita la concesión del recurso con efecto suspensivo, invocando gravedad institucional.

III- Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. De la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de una norma federal, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- Que, habiendo la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarado mal concedidos por falta de fundamentación autónoma los recursos extraordinarios deducidos en "AGUILAR, JOSEFA ROSA C/ PEN Y OTRO S/ AMPARO LEY 16986" (Expte. FLP 76002394/CS1 y otros) y que entre dichos autos se encontraba "SALAVERRY GUSTAVO EDUARDO CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 81024015/2013, causa proveniente de este Tribunal; corresponde, toda vez que el presente recurso resulta idéntico a los aludidos, declarar su inadmisibilidad, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

V- Que deben regularse los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes a la Dra. Magali Estefanía Batto en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO (\$75,00) y al Dr.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21000972/2009/CA1

Lionel Miguel Saiz en la suma de PESOS CIENTO DIEZ (\$110,00) -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la parte demandada, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes a la Dra. Magali Estefanía Batto en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO (\$75,00) y al Dr. Lionel Miguel Saiz en la suma de PESOS CIENTO DIEZ (\$110,00) -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Ante mí  
HECTOR RAUL FERNANDEZ  
SECRETARIO

